

1500116-60.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... O réu já havia deixado o local do furto e estava carregando telhas de alumínio que havia retirado de um tapume. Deslocaram-se com o réu até o local do furto. O réu disse que furtou porque é usuário de entorpecentes. O furto ocorreu de madrugada, estava escuro. Era de madrugada.

O réu Alex Aparecido da Silva, interrogado em juízo, disse que os fatos narrados na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500116-60.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-60.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2030738/2022 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE

PLANTÃO, 22789461 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 819/22/500 -

DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2030738 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2030738 -

CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 819/22/500 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 2030738/2022 -

CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

ALEX APARECIDO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de ALEX APARECIDO DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia que na data dos fatos, o denunciado, visando praticar crime de furto, deslocou-se, durante a madrugada, até o sobredito local, uma área de terreno destinada à construção de um edifício comercial.

Na ocasião, aproveitando-se da ausência de pessoas no recinto, ALEX APARECIDO ingressou no local, de onde apoderou-se dos referidos objetos. Em seguida, evadiu-se, consumando-se o furto.

Sucedem que Policiais Militares foram acionados acerca da ocorrência em questão, ocasião em que durante patrulhamento surpreenderam o denunciado na posse dos bens furtados.

Abordado, o denunciado admitiu a prática do furto.

Em audiência de custódia realizada aos 03/02/2022, foi concedida ao acusado liberdade provisória sem fiança com imposição de medidas cautelares (fls. 74/77). Denúncia recebida aos 09/02/2022 (fls. 105).

O réu descumpriu as condições impostas pelo juízo, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva (fls. 128/129).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual (fls. Fls. 175/179).

Por decisão de fls. 184/185, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

A fl. 202 foi mantida a prisão preventiva do acusado.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial a ausência de provas para condenação e a aplicação do princípio da insignificância. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a incidência da figura do furto privilegiado e da tentativa, a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando, e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05); pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 20); pelo auto de avaliação (fl. 19); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O representante da vítima Bruno de Lazaro Begueldo, ouvido em juízo, narrou que constatou o furto ocorrido pelas telhas do tapume ao redor do terreno. Houve duas subtrações, uma durante o dia e outra à noite. Quando a polícia o chamou, foi pelo furto de madrugada. A subtração não foi captada por câmeras de vigilância, nem por testemunhas. Eram telhas de alumínio que fechavam todo o terreno e pessoas estavam subtraindo para vender. As telhas foram devolvidas, mas danificadas e impróprias para uso. Uma telha de alumínio deve custar em torno de R\$ 200,00 a R\$ 220,00. As que guarneciam o local eram de alumínio. Não sabe se eram sobra de outra obra ou foram compradas para servir de tapume.

A testemunha PM Waldervik Molinari, ouvida em juízo, narrou que foram acionados via COPOM porque um indivíduo estava retirando telhas de alumínio. Surpreenderam o réu cerca de 100m do local transportando as telhas. O réu disse que venderia para comprar entorpecentes. Levou os policiais ao local de onde retirara as telhas. O horário da abordagem foi de madrugada.

A testemunha PM Leandro Gasque de Melo, ouvida em juízo, narrou que foram acionados via COPOM. O réu já havia deixado o local do furto e estava carregando telhas de alumínio que havia retirado de um tapume. Deslocaram-se com o réu até o local do furto. O réu disse que furtou porque é usuário de entorpecentes. O furto ocorreu de madrugada, estava escuro. Era de madrugada.

O réu Alex Aprecido da Silva, interrogado em juízo, disse que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Venderia as telhas furtadas no ferro velho para comprar crack. Não sabe dizer quanto pagariam por elas.

Como se vê, a prova é clara no sentido de que o réu teve acesso ao imóvel da vítima e subtraiu as telhas de alumínio, avaliadas em R\$ 300,00 (trezentos reais), mencionadas na denúncia, sendo posteriormente surpreendido pela polícia.

No presente caso, a autoria foi corroborada em juízo pelos depoimentos do representante da vítima, bem como dos policiais militares que atenderam a ocorrência e disseram ter autuado o réu em flagrante na posse da res furtiva.

A versão do representante da vítima e das testemunhas policiais encontra consonância com os demais elementos de prova, em especial a confissão do acusado em

seu interrogatório judicial, não havendo, pois, dúvida a respeito da autoria deste em relação aos fatos referidos acima.

Nesse trilhar, é importante considerar que o réu consumou o delito de furto, pois teve acesso ao imóvel da vítima, de onde efetivamente subtraiu três telhas, evadindo-se na sequência, e, posteriormente, foi detido pela polícia.

Com efeito, todo iter criminis foi praticado e o réu detinha a posse dos objetos.

A ação de subtrair bem alheio móvel foi inteiramente executada, mediante dolo do acusado, o qual relatou que tinha a intenção de vender os objetos para adquirir drogas.

Nesse sentido, ressalto que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio (apprehensio), exigindo-se, para a consumação do delito em comento, apenas a inversão da posse, sendo dispensável que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, in verbis:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, coma anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecera sentença penal condenatória proferida em primeiro grau". (STJ, 6ª Turma, REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014).

Destarte, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Rechaça-se a tese de aplicação do princípio da bagatela, haja vista que o modus operandi empregado pelo réu, qual seja, adentrando dissimuladamente no estabelecimento comercial e furtando três telhas de alumínio, com o fito de aliená-las para aquisição de drogas, denota considerável grau de reprovabilidade na conduta, bem como periculosidade social da ação.

De outro lado, restou caracterizado que o crime se deu por volta das 04:00h, de modo que incide a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, §1º, CP).

O fato de o local estar desabitado não descaracteriza a majorante em questão, pois não existe na lei o requisito da necessidade de habitação no momento do furto.

Ademais, a causa de aumento objetiva punir mais severamente o indivíduo que teve uma facilidade maior em sua empreitada criminosa, bastando tão somente o fato de ter sido consumado no período noturno.

Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. II. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. III. Ordem denegada. (STJ, HC 29.153/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 02.10.2003). Finalmente, ressalto a possibilidade de aplicação, no caso, do instituto do furto privilegiado, pois o réu é primário e são de pequeno valor as coisas subtraídas (as telhas foram avaliadas em R\$ 300,00, inferior a um terço do salário mínimo vigente - fl. 19).

Logo, preenchidos os requisitos do § 2º do artigo 155 do Código Penal e da súmula 511 do STJ, será aplicada a causa de diminuição, na fração de 2/3 já que, tratando-se de delito praticado durante o repouso noturno, a aplicação da pena de multa isolada não se mostra proporcional nem razoável.

Bem caracterizada, portanto, a condenação do acusado pela prática de furto durante o repouso noturno, inviabilizando-se a aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas. Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu possui condenações definitivas nos processos 0001544-18.2012.8.26.0482 - fl. 62; 0042702-68.2003.8.26.0482 - fl. 65); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes do acusado, elevo em 1/8 a pena-base e a fixo em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena intermediária em 1/6 e a fixo em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 155, do Código Penal (repouso noturno), motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, resultando em uma pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Ainda na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no § 2º do artigo 155 do Código Penal, conforme fundamentado acima, razão pela qual diminuo a pena do réu em 2/3, tornando-a definitiva em 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 05 (cinco) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver nos autos provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

Considerando a primariedade do réu e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Pelos mesmos motivos, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, qual seja: prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas a perdurar pelo prazo da condenação, a ser especificada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu ALEX APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, §1º, do Código Penal, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas a perdurar pelo prazo da condenação, a ser especificada pelo juízo da execução.

Pelas circunstâncias do caso, pelo regime de cumprimento de pena aplicado e, principalmente, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), possível que, apresentando recurso, possa fazê-lo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA